

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 507/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย วัฒนศักดิ์ ศรีทองคำ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 339

จำเลยกับพวกอีก 1 คน พุดขอเสื้อซ้อปที่ผู้เสียหายสวมใส่อยู่ผู้เสียหายไม่ยอมจำเลยล้วงมีดคัทเตอร์ของกลางจากกระเป๋ากางเกงด้านหลังผู้เสียหายจับมือจำเลยข้างที่ถือมีดจึงถูกพวกของจำเลยชกที่แก้ม จำเลยเก็บมีดและชกผู้เสียหายที่ปาก ผู้เสียหายยอมถอดเสื้อซ้อปให้จำเลยตามพฤติการณ์ที่จำเลยจับเสื้อซ้อปของผู้เสียหายไว้ขณะที่พุดขอเสื้อ ครั้นถูกปฏิเสธจำเลยจึงล้วงมีดคัทเตอร์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงด้านหลัง เมื่อผู้เสียหายถูกพวกของจำเลยต่อย จำเลยก็เข้าชกต่อยผู้เสียหายจนกระทั่งได้เสื้อซ้อปของผู้เสียหายมาเช่นนี้ เข้าลักษณะเป็นการคุกคามขู่เข็ญให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่กายหากผู้เสียหายไม่ยอมตามที่จำเลยต้องการ ผู้เสียหายถอดเสื้อซ้อปให้จำเลยเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกทำร้ายอีก จึงมิใช่การให้ทรัพย์สินด้วยความสมัครใจ แต่เป็นไปเพราะอยู่ใต้อำนาจบังคับของจำเลย จำเลยได้ไปซึ่งเสื้อซ้อปของผู้เสียหายแล้วจึงหยุดขู่เข็ญพร้อมกลับลงจากรถโดยสารคันที่เกิดเหตุ เป็นเครื่องแสดงเจตนาว่าจำเลยประสงค์ต่อทรัพย์สินคือเสื้อซ้อปเป็นสำคัญจำเลยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 83 ที่จำเลยอ้างว่าได้กระทำไปเพราะเป็นการแสดงความกล้าให้รู้หน้าของจำเลยเห็นว่าจำเลยมีความสามารถ จึงเป็นเพียงมูลเหตุจูงใจที่ชักนำให้จำเลยตัดสินใจกระทำ ความผิดนั้น ไม่มีผลให้จำเลยพ้นจากความรับผิดชอบไปได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 เวลากลางวันจำเลยกับพวกอีกหนึ่งคนที่หลบหนี ร่วมกันใช้มีดคัทเตอร์เป็นอาวุธขู่เชิญว่าจะแทงทำร้ายร่างกายนายกิตติ วาสนาวิน ผู้เสียหาย และใช้กำลังประทุษร้ายชกต่อยผู้เสียหายบริเวณใบหน้าทำให้ ฟกช้ำและถลอกอันเป็นอันตรายแก่กาย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์เสื้อ ช็อปแขนสั้น 1 ตัว ราคา 250 บาท ของผู้เสียหายและพาทรัพย์นั้นไป โดยจำเลยกับ พวก ร่วมกันกระทำความผิดบนรถโดยสารประจำทางอันเป็นยานสาธารณะ ขอให้ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 339 ริบมีดคัทเตอร์ของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 83 ขณะกระทำความผิด จำเลยอายุ 18 ปีเศษ เห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลด โทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน ริบมีด คัทเตอร์ของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำผิดตามฟ้อง โจทก์ นำสืบพยานประกอบคำรับสารภาพโดยจำเลยไม่สืบพยานหักล้างและข้อเท็จจริงที่ จำเลยมิได้ฎีกาคัดค้านประกอบกัน จึงรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าในวันเวลาและ สถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยพูดขอเสื้อซ้อปที่ผู้เสียหายสวมใส่อยู่ผู้เสียหายไม่ยอม จำเลยล้วงมีดคัทเตอร์ของกลางจากกระเป๋ากางเกงด้านหลังผู้เสียหายจับมือจำเลย ข้างที่ถือมีดจึงถูกพวกของจำเลยชกที่แก้ม จำเลยเก็บมีดและชกผู้เสียหายที่ปาก ผู้เสียหายยอมถอดเสื้อซ้อปให้จำเลย จำเลยลงจากรถโดยสารและถูกเจ้าพนักงาน ตำรวจจับกุม

จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่มีเจตนาเอาเสื้อซ้อปมาเป็นประโยชน์แก่ตน หากแต่ กระทำไปเพื่อแสดงความสามารถให้รุ่นพี่ได้เห็นและยอมรับว่าจำเลยเป็นคนเก่งกล้า การกระทำของจำเลยที่ไม่ประสงค์ต่อทรัพย์สินจึงไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์

ปัญหาวินิจฉัยมีว่าจำเลยกระทำผิดดังฟ้องหรือไม่ เห็นว่าจำเลยถูกเจ้าพนักงาน ตำรวจจับกุมในทันใดภายหลังเกิดเหตุและให้การยอมรับต่อพนักงานสอบสวนในวัน เดียวกันนั้นว่า จำเลยกับนายตัมตกลงกันว่าหากพบเห็นนักศึกษาต่างโรงเรียนก็ให้ แยกเสื้อตัวที่นักศึกษาของสถาบันมานั้นให้ได้ ตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา เอกสารหมาย จ.8 โดยไม่ปรากฏข้อความใดว่าจำเลยไม่มีเจตนาประสงค์ต่อทรัพย์สิน ทั้งพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยไม่มีเจตนาเช่นนั้นจำเลยก็มีได้กล่าวอ้างไว้ ในทางตรง กันข้ามจำเลยกลับนำชี้ที่เกิดเหตุและแสดงทำให้เจ้าพนักงานตำรวจถ่ายรูปไว้ ประกอบคำรับสารภาพหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานชิงทรัพย์ ชัน พิจารณา จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลให้ลงโทษสถานเบาจำเลยก็มีเคยยกประเด็นขาด เจตนาลักทรัพย์ขึ้นแถลงต่อศาลชั้นต้น เพิ่งจะหยิบยกขึ้นในชั้นอุทธรณ์ก็เพราะศาล ชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษเกี่ยวกับคำรับสารภาพชั้น จับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยนั้นเชื่อว่าจำเลยกระทำด้วยความสมัครใจและตาม

ความเป็นจริงเพราะจำเลยถูกจับกุมแทบจะทันใดภายหลังเกิดเหตุ จึงไม่อาจคิดหาข้อแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดได้ทัน และได้ความตามคำเบิกความของผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายกล่าวว่าจำเลยกับพวกจะรวมทำร้ายอีก จึงถอดเสื้อให้จำเลยไป ตามพฤติการณ์ที่จำเลยจับเสื้อข้อปของผู้เสียหายไว้ขณะที่พูดขอเสื้อ ครั้นถูกปฏิเสธจำเลยจึงล้วงมีดคัทเตอร์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงด้านหลัง เมื่อผู้เสียหายถูกพวกของจำเลยต่อย จำเลยก็เข้าชกต่อยผู้เสียหายจนกระทั่งได้เสื้อข้อปของผู้เสียหายมาเช่นนี้ เข้าลักษณะเป็นการคุกคามขู่เข็ญให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่กายหากผู้เสียหายไม่ยอมตามที่จำเลยต้องการผู้เสียหายถอดเสื้อข้อปให้จำเลยเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกทำร้ายอีก จึงมิใช่การให้ทรัพย์สินด้วยความสมัครใจแต่เป็นไปเพราะอยู่ใต้อำนาจบังคับของจำเลย จำเลยได้ไปซึ่งเสื้อข้อปของผู้เสียหายแล้วจึงหยุดขู่เข็ญพร้อมกลับลงจากรถโดยสารคันเกิดเหตุ เป็นเครื่องแสดงเจตนาว่าจำเลยประสงค์ต่อทรัพย์สินคือเสื้อข้อปเป็นสำคัญจำเลยจึงมีความผิดดังฟ้อง ที่จำเลยฎีกาอ้างว่ากระทำไปเพราะเป็นการแสดงความกล้าให้รู้หน้าที่ของจำเลยเห็นว่าจำเลยมีความสามารถนั้น เป็นเพียงมูลเหตุจูงใจที่ชักนำให้จำเลยตัดสินใจกระทำความผิด ไม่มีผลให้จำเลยพ้นจากความรับผิดชอบได้ และเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม กำหนดโทษจำคุกขั้นต่ำไว้ 10 ปี โดยศาลชั้นต้นลดมาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ให้จำคุก 5 ปี เท่ากับศาลชั้นต้นวางโทษจำเลยขั้นต่ำสุดของกฎหมาย และยังลดโทษอีกกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เพราะจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา คงเหลือโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน นับเป็นคุณแก่จำเลยอย่างที่สุดแล้วศาลฎีกาไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่นกรณีไม่เข้าองค์ประกอบของกฎหมายที่จะรอกการลงโทษให้จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เพราะโทษจำคุกเกินสองปี

(สุเทพ เจตนาการณ์กุล-ระพีณ บุญสิทธิ์-จรัญ สิริันทวิเนติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ